

Retamoso, Miguel Santos c. Alfredo, José S.A. s/ ordinario

2ª Instancia.— Villa María, mayo 22 de 2013.

1ª ¿Es justa la resolución recurrida? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión.— El doctor Coppari dijo:

1. Que el recurso de apelación que se trata fue interpuesto en tiempo propio, según surge del cargo impuesto al escrito de interposición de fs.196 (02/02/2011, a las 08,40), y del certificado obrante a fs.197 (retiro del expediente el 27/12/2010), siendo concedido por el señor Juez de grado a fs.197. La resolución es recurrible por la vía intentada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 361 inciso 1º, 366 y concordantes del Cód. Procesal Civil y Comercial Ley 8465 y sus modificatorias (en adelante C. P. C.). Radicada la causa en la Alzada (fs.225vta.), se sometió a mediación (fs.227), no arribándose a acuerdo, conforme comunicación del Centro Judicial de Mediación obrante a fs.233. Impreso el trámite al recurso de apelación en este Tribunal de Alzada (fs.234), corriéndose traslado al actor y letrado apelantes, quién expresó agravios, en calidad de apoderado y por su propio derecho, Dr. J. A. V., a fs.237/248 (Cpo. II), los que fueron contestados por la demandada (fs.251/258, del Cpo. II). Decretándose "autos a estudio" a fs.260 (Cpo. II). Habiendo quedado firme dicho proveído y la integración del Tribunal, según lo certifica el Pro-Secretario Letrado de Cámara a fs.263 (Cpo. II), quedó la causa en estado de resolver.

2. En cuanto a los antecedentes de la causa y lo actuado en la baja instancia, la sentencia apelada contiene una relación de causa que satisface las exigencias de los arts. 329 y 330 del C.P.C., por lo que efectuó remisión a ella a efectos de abreviar; restando sólo referir lo habido en grado de apelación.

3. A fs.237/248, el Dr. J. A. V., apoderado del actor apelante (Carta-Poder de fs.1), por la participación que tiene acordada en autos y por derecho propio, luego de relacionar algunos antecedentes de la causa, expresa agravios los que pueden compendiarse de la siguiente forma:

3.1. En primer lugar, bajo el título: agravios por el rechazo de la compensación indemnizatoria (fs.239vta., acápite V.), manifiesta que al fundamentar la sentencia el juez ha incurrido en groseros errores conceptuales y jurídicos, además de omisión en el análisis y consideración de circunstancias fácticas de preponderante relevancia jurídica. Concretamente señala los siguientes yerros: que confunde lo normado en el art. 1622 del Cód. Civil, con el instituto de la rescisión contemplado en la Ley 25.169. Pasa por alto la manifestación de voluntad recepticia en la que se rescinde el contrato por incumplimiento. Si se produjo una rescisión sin causa, ésta es distinta como causal de extinción de la comunicación del contrato luego del vencimiento del plazo que da lugar al reclamo contemplado por el art. 1622 del Cód. Civil, consistente en la restitución de la cosa por vencimiento del plazo contractual. Ignorancia respecto de la rescisión del contrato como causal de extinción, de que manera juega, como se produce y cuales son los efectos; cita el art. 11 incs. a y b de la Ley 25.169. Que ignora lo estipulado en la cláusula primera del contrato que vincula a las partes, donde se prevé la renovación por

igual periodo en conformidad de ambas partes, omitiendo toda consideración al respecto. No se advierte que dicha prórroga puede ser tácita en virtud del principio de ejecución de la prórroga o renovación. Luego remarcando los errores denunciados, señala que la demandada ha incurrido en alegaciones incompatibles entre sí, tales como: que en las actuaciones formuladas ante el Juez de Paz (fs.5) rescindió el contrato por incumplimiento y en la carta documento de fs.2, se desdice y pretende que esa intervención del Juez de Paz se interprete como que se concretó para exponer y notificar el cese de las tareas y reclamar la entrega del tambo como derivación del vencimiento del plazo contractual, lo que insiste en el responde. Agrega que en ninguna de esas oportunidades el demandado ha expresado los hechos que le sirven de base ni que tipo de incumplimiento denuncia, lo que, de haberlos invocado debió probarlos, nada de lo cual se verificó en autos. De ese modo, prosigue argumentando, los testimonios de Daniel Perón, Pablo Pellicioni y Silvia Gassman carecen totalmente de relevancia por tratarse de prueba sobre hechos no alegados. Aparte de ello sostiene que estos testigos han venido a fabular y mentir, lo que se demuestra con la documental de fs.59, por lo cual sus declaraciones no pueden ser tomadas en cuenta, ni consideradas. Destaca la importancia de este documento que aduce confeccionado en base a los informes proporcionados por los mismos testigos (menciona el testimonio de fs.140 vta.). Hace reserva de recurrir en casación para el caso de que fueran valorados estos testimonios (inc. 1 del art. 383 del C.P.C.C.). Invocando nuevamente el documento de fs.5, insiste en que el contrato quedó extinguido en virtud de la causal alegada por la demandada, conforme lo establecido en el art. 11 inc."a" de la ley citada y no sin causa, ni por vencimiento del plazo. Agrega que si hubiera sido sin causa como lo sostiene el Juez Inferior, la hipótesis encuadraría en el inc.b del mencionado art. 11, lo que daría lugar a la indemnización compensatoria del párrafo 2º y no lo previsto en el art. 1622 del Cód. Civil. Agrega que, conforme a las mencionadas actuaciones labradas ante el Juez de Paz, la manifestación de voluntad rescisoria allí expresada por la demandada y notificada a su parte produjo plenos efectos quedando rescindido el contrato por la causal invocada, no pudiendo luego retractarse en virtud de lo dispuesto por el art. 1150 del Cód. Civil, toda vez que se trataría de un supuesto de propuesta aceptada, en razón de la entidad recepticia del acto. Sigue manifestando que esos hechos fueron admitidos por la accionada aún cuando a posteriori trató de darle un sentido y una connotación distinta a lo manifestado e invocado en la mencionada diligencia judicial. Que la manifestación de la demandada en el sentido de que no quiso decir lo que dijo, resulta pueril, disparatada e inoperante toda vez que la extinción del contrato se produjo en virtud de la rescisión por incumplimiento, sin que pueda invocarse el instituto del art. 1622 y transformarla en un requerimiento de devolución del inmueble por haber vencido el término del contrato que vincula a las partes. Añade que el documento de fs.5 configura un instrumento público de pleno valor probatorio (cita los arts. 993 y 979 incs. 2 y 4 del Cód. Civil). Insiste en que la demandada ha reconocido los hechos contenidos en la mencionada diligencia judicial, desconociendo el derecho invocado por su parte en razón de la distinta significación jurídica que le atribuye. Concretamente arguye que cuestiona la fundabilidad de su pretensión lo que conduce al planteo de una cuestión de puro derecho al sostenerse no existir una norma jurídica que tutele la situación de hecho invocada y admitida. Cita doctrina en abono de su postulación. Destaca la contradicción en que incurre la demandada al comparar el contenido de la diligencia de fs.5 y su pretensión actual —la devolución del inmueble objeto de la explotación tambera—, entiende aplicable al caso la teoría de los actos propios. Califica

como grave y alarmante el encuadramiento jurídico efectuado por el a quo al asimilar la hipótesis contemplada en el art. 1622 del C. Civil con la rescisión sin causa. Explica el instituto de la rescisión, aludiendo a las clases de la misma (bilateral y unilateral), la unilateral que a su vez se divide en prevista y legal, para concluir en que la demandada optó por la contemplada en el art. 11 inc."a" de la Ley 25.169. Agrega que de ese modo, el contrato quedó extinguido en virtud de la rescisión sin causa y no por expiración del plazo continuado por inercia y que, por lo tanto, le corresponde la indemnización reclamada por su parte. Insiste en que la rescisión extinguió el contrato en el marco de su vigencia, dada la prórroga o renovación acontecida en virtud de lo dispuesto en el art. 1191 del Cód. Civil. Señala asimismo que en el caso el mecanismo de la prórroga ha funcionado en virtud de la cláusula de renovación expresamente pactada en el contrato. Al respecto cita jurisprudencia relativa a locación prevista en la Ley 23.091 que entiende aplicable al caso. Finalmente enfatiza que la prórroga del contrato (con acuerdo de partes) que implica la vigencia del mismo durante la cual se ha producido la rescisión, configura una situación distinta a la continuación del contrato prevista en el art. 1622 del Cód. Civil la que surge del silencio. En definitiva pide la revocación de la sentencia y se admita este rubro reclamado en la demanda cuantificándolo conforme a la pericia contable (fs.164/167) de la cual incorrectamente se apartó el "a quo", fijándolo en la suma de \$12.726,36.

3.2.Agravios por el rechazo de amansado de dos (2) equinos (fs.244vta., acápite VI.): sostiene en esta queja el agraviado que el Juez de la instancia inferior en cuanto tiene por amansado un solo equino, no ha tenido en cuenta que lo alegado en la demanda respecto del amanse de tres equinos es un hecho que no ha sido negado en el escrito de responde. Además, se encuentra reconocido en el instrumento de fs.5, lo que configura una confesión extrajudicial (art. 239 del C.P.C.C.) y no advirtió lo declarado por el testigo Calderón (fs. 94), circunstancia que contrasta abiertamente con lo resuelto y agrega que esta omisión vicia el decisorio de una ilegalidad e irrazonabilidad mayúscula. En razón de ello —concluye— no habiendo acreditado el pago la demandada, debe revocarse el fallo en este punto y acogerse el rubro reclamado en su totalidad (\$3.600 más intereses).

3.3.Agravios por la manera de cuantificar el rubro participación de enero/08 (fs.245, acápite VII.): aquí argumenta el quejoso que al determinar el importe del rubro en base al documento de fs.80, el a quo se apartó de las conclusiones del informe pericial, sin exponer fundamento alguno, contrariando la jurisprudencia que cita. Sostiene, además, que no ha tenido en cuenta reglas y postulados procesales relacionados con el "onus probandi" poniendo en cabeza de su parte la carga de probar el porcentual de premiación, cuando esa tarea estaba a cargo del empresario, quien tendría que probar con arreglo al principio de la carga dinámica de la prueba. En su mérito pide la modificación del rubro cuantificándolo conforme lo peticionado en el alegato.

3.4.Apelación subsidiaria (art. 120 Ley Arancelaria) (fs.246, acápite VIII.): cuestiona las regulaciones de honorarios efectuadas en la sentencia.

3.4. a) Respecto del letrado de la parte actora, sostiene que el cálculo efectuado para determinar la base económica es incorrecto (art. 30 Ley Arancelaria) en cuanto se ha tomado como fecha de inicio para el cómputo de los intereses del rubro "Participación

de enero/08", el 14/02/09, cuando debió ser el 14/02/08. Que a consecuencia de ese error la base se redujo considerablemente a la suma de \$18.339,77, cuando al 02/12/10, debió ser \$22.304,55, de modo tal que, sumado este importe al calculado correctamente por el amansado de un equino (\$2.316,96.cálculo que no objeta), lleva la base económica a la suma de \$24.621,51 sobre la cual, aplicando el porcentual elegido (22,5%) da como resultado la suma de "\$5.539,98" y no \$4.647,60, como se resolvió; produciéndole un agravio material de \$892,38 en menos.

3.4. b) En lo atinente a los honorarios regulados al letrado de la parte demandada destaca: 1.) error en la cuantificación de la base, lo que denomina una iniquidad discrecional para liquidar el rubro amansado de equinos y un incumplimiento del recaudo exigido por el art. 27 de la Ley 9459 por parte del abogado Mario L., pese a estar emplazado (ver fs.186). Relacionado a la determinación de la base, argumenta que el monto fijado \$25.865,76 (50% de \$51.731,52), cuando lo que correspondía era \$23.898,43 a cuyo respecto explica que de acuerdo a lo expresado por su parte en oportunidad de alegar, lo cual no fue objeto de reparos por parte de la demandada, por el rubro participación de enero/08, correspondía \$12.726,36 y no \$14.809. Que la indemnización por rescisión debió ser de \$10.665 y no 10.835 y el amansado de equinos \$3.600. Luego suma los primeros rubros lo que daría como resultado \$23.391,36, más los intereses al 74,54% (\$17.435,91), arroja la suma de \$40.827,27 a lo que, sumados capital e intereses por amansado de equinos (desde el 08/02/08 al 02/12/10: $93,60\% = 3.369,60$) \$6.969,60, da como resultado el monto total \$47.796,87 y no \$51.731,52. Para concluir denuncia: 2.) error en el porcentual de base: califica como injusto y exagerado que se haya fijado el máximo establecido en la escala legal, cuando la demanda fue admitida en algo más de la mitad (51,2%) y rechazada en un 48,8 %, se regula como si la demanda se hubiera rechazado en un 90%. En razón de ello entiende que el porcentual debió ser del 35% del monto de la demanda, lo que arroja una base de \$16.792,00 al que aplicado el 22,5% da en concepto de honorarios la suma de \$3.818,70.

3.5.Apelación subsidiaria por costas (fs.248, acápite IX.): entiende inequitativa la distribución de las costas ante los vencimientos recíprocos (56% para la parte actora y 44% para la demandada); por ello sostiene que, corresponde establecer en el 50% para cada una de las partes, y no como se hizo en la sentencia.

En definitiva pide: se admita el recurso articulado y, en consecuencia, se revoque la sentencia en todo lo que fue materia del mismo y se condene a la demandada al pago de los rubros reclamados en la demanda, más intereses y costas. Subsidiariamente, modifiquen las regulaciones de honorarios practicadas y la imposición de costas. Todo con costas (ver: fs.248, acápite X).

4.El señor Héctor Antonio Bertone, presidente de "Alfredo-José S.A." (ver: Acta de Directorio N° 10, cuya copia luce a fa. 30/30vta.), con el patrocinio letrado del Dr. M. J. L., contesta los agravios vertidos, reclamando, por las razones que invoca, se rechace la apelación interpuesta, con especial imposición en costas a cargo de la actora. Me remito al escrito de fs.251/258 "brevitatis causae"; sin perjuicio de tener debidamente en cuenta su contenido íntegro (art. 329 del C.P.C.).

5. Así las cosas, planteados y contestados los agravios, corresponde su análisis y tratamiento.

5.1. Primer agravio, se consigna: "por el rechazo de la compensación indemnizatoria" (ver: fs.239vta., y sgts.). La discrepancia del quejoso inicialmente radica en que el señor Juez de grado dio por concluida la relación contractual que vinculaba a las partes, el día treinta y uno de diciembre del dos mil siete (31/12/2007). Sostiene, contrariando dicha tesitura, que el contrato quedó extinguido en virtud de la causal invocada por la demandada, al tiempo de realizarse las actuaciones labradas ante el Juez de Paz de Campaña según constancias de fs.5, dichas actuaciones datan del treinta y uno de enero de dos mil ocho (31/01/2008). Ahora bien, antes de abordar el tema conviene apuntocar que las partes litigantes están de acuerdo en la existencia del contrato que las vincula en la relación jurídica sustancial, conforme instrumento agregado a fs.6/8. De sus constancias resulta claramente explicitado el plazo de vigencia del mismo (6 meses) y su vencimiento el día 31 de diciembre de 2007 (ver: cláusula primera, fs.6). Es verdad que también se encuentra expresamente pactada la posibilidad de su renovación por igual periodo (la misma cláusula "in fine"). A esta hipótesis hace referencia el apelante cuando aludiendo a la rescisión que habría extinguido el contrato, afirma que la misma se produjo dentro del marco de su vigencia, dada la prórroga o renovación que se habría producido de manera tácita y en virtud de lo dispuesto en el art. 1191 del Cód. Civil, menciona luego expresamente lo pactado en la mencionada cláusula primera "in fine" (ver: fs.243 punto b.12). Así las cosas, es evidente que el Iudex a quo alude, en el decisorio en crisis, al término final del contrato originario (31/12/2007, ver: considerando I., fs.193) en tanto que el apelante refiere a la prórroga o renovación del mismo. Corresponde indagar si efectivamente se concretó esa prórroga o renovación del contrato. A esos efectos nos remitimos en primer lugar a los términos de la convención, concretamente a la mencionada cláusula primera "in fine" que prevé la renovación del contrato por igual periodo en conformidad de ambas partes. Como puede advertirse de la simple lectura del precepto, para que se opere la prórroga estipulada, se requieren dos condiciones: una, que sea por igual período (seis meses) y otra, la conformidad de ambas partes. Penetrando ahora en lo explicitado al expresar agravios, no se desprende de sus términos una referencia concreta a estos extremos, se departe solamente de una "prórroga o renovación acontecida de manera tácita en virtud del art. 1191 del Cód. Civil" (sic.: fs.243), una hipótesis muy distinta de lo convenido. Tampoco se acreditó oportunamente la propuesta y aceptación a que se alude en el libelo introductorio (párrafo 4º del capítulo a) Hechos expresados en la demanda de fs. 11/15), hecho negado puntualmente en el escrito de responde (fs.37 vta.). Es más, suponiendo que hubiera mediado una propuesta de alguna de las partes, la aceptación de ninguna manera podría haber sido tácita, simplemente por que el contrato requiere "conformidad" (ver: cláusula primera "in fine"), lo que sin duda exige una expresa manifestación de voluntad. Además, no estamos ante un principio de ejecución del contrato, sino ante una situación de hecho pos vencimiento del término de un contrato anterior. Tampoco es posible inferir la existencia de un contrato prorrogado —siempre de acuerdo a lo pactado en la cláusula primera del anterior— teniendo a la vista las manifestaciones formuladas por el representante de la demandada, "Alfredo José S.A." en las actuaciones labradas el treinta y uno de enero del dos mil ocho (31/01/2008) por ante el Juez de Paz de Campaña de la localidad de Las Mojaras: "que he decidido rescindir la relación contractual que los une por razones de incumplimiento a las labores

establecidas" (sic: fs.5). Ello así toda vez que si bien el representante de la demandada pidió se notifique a la actora la voluntad rescisoria, se trata sin duda de un error en el término empleado por el peticionante, lo que luego aclara en la carta documento cuya copia luce a fs.2. Y ciertamente no se puede pedir precisión terminológica a un trabajador agropecuario (ver: carta documento de fs.4), ni tampoco a un Juez de Paz de Campaña —que por lo general no es letrado— cuando hasta la doctrina y la jurisprudencia emplean la palabra rescisión para referirse a la hipótesis de resolución por causa de incumplimiento imputable. El Dr. Alberto Gaspar Spota, inquiere: "son términos equivalentes "resolver" y "rescindir"?", y responde: "en nuestra jurisprudencia y en la doctrina nacional no media acuerdo. No falta la decisión judicial donde se sostiene que es intercambiable hablar de resolución y de rescisión, y ello es acertado. En nuestro Cód. Civil, con frecuencia, se emplea una u otra de esas expresiones para significar la facultad que tienen las partes de extinguir el contrato en virtud de un incumplimiento de la otra o del advenimiento de una condición u otra modalidad prevista en el contrato (...) La resolución, o la rescisión, está basada sobre causas extintivas que surgen, ya de la ley, ya de la convención, y por la cual una o ambas partes, en su caso, pueden exigir la extinción del contrato" (Contratos-Instituciones de Derecho Civil, 2da. edic. actualizada y ampliada por LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. La Ley, Bs. As., 2009, Tº III, Parte General, p. 683 y 684). En el mismo Cód. Civil se advierte la contradicción entre lo normado en el art. 1204 y los arts. 1602 y 1604 inc.7º, cuando para referirse al distracto o "contrarius consensus" contractual por incumplimiento, se emplean indistintamente los términos "rescisión" y "resolución", siendo técnicamente correcto, tratándose de la extinción de los efectos del contrato por incumplimiento imputable, es la palabra "resolución", tal como establece el art. 1204 del Cód. Civil (ver: Cód. Civil y normas complementarias, análisis doctrinal y jurisprudencial, BUERES, Alberto J. —dirección— HIGHTON, Elena I. —coordinación—, Ed. Hammurabi, 2da. reimpresión, Bs. As., 2007, Tomo 3C, p. 65 y sgts.; Cód. Civil y leyes complementarias, BELLUSCIO, Augusto C. —director— ZANNONI, Eduardo A.-Coordinador, Ed. Astrea, Bs. As., 2007, Tomo 5, p. 1001). Por ello tampoco es preciso el término empleado en el art. 11 de la Ley 25.169: "a) Cualquiera de las partes puede pedir la rescisión del contrato..." donde se confunde "rescisión" con "resolución" términos que encierran conceptos distintos. La resolución tiene como presupuesto el incumplimiento en tanto que la rescisión al igual que la revocación puede solicitarse cuando la ley lo autorice y no requieren que la otra parte haya incurrido en incumplimiento imputable. Por otra parte para que se opere la resolución, no basta la voluntad unilateral del peticionante, sino que requiere el pronunciamiento del órgano jurisdiccional que así lo declare si ha mediado oposición de la contraparte que negó la existencia de la causal de incumplimiento alegada (ver obras y autores citados, p 69 y 1007, respectivamente). Por todo ello considero que en la hipótesis sub examine, no hubo prórroga o renovación del contrato que vinculara a las partes, habiendo vencido el término final del mismo el día treinta y uno de diciembre del dos mil siete (31/12/2007). En consecuencia, la situación pos vencimiento del plazo contractual, sólo puede calificarse como continuación de una situación de hecho posterior a una relación contractual concluida. Hasta aquí coincido con el señor Juez de grado y no estoy de acuerdo en que, esta circunstancia autorice a las partes a solicitar la rescisión de la relación contractual, simplemente porque, al haber vencido el plazo contractual, no existe contrato a rescindir (ver: considerando I., fs.193). Subsiste sólo, a cargo del tambero asociado, la obligación de desocupar la vivienda

dentro de un lapso que, en ningún caso puede extenderse más allá de diez (10) días conforme lo establece el art. 9 inc."b" de la Ley 25.169. No es de recibo esta queja.

5.2.Segundo agravio: que se enuncia "por el rechazo de amansado de dos equinos". Corresponde señalar que el demandado adopta una postura contradictoria, repasando las constancias del sub discussio luce una confesión ante el señor Juez de Paz de Campaña, con fecha treinta y uno de enero del dos mil ocho (31/01/2008) a fs.5: "...que se le otorgó tres (3) caballos para amanse y restituyó solo dos, faltando uno,...", en la Carta Documento impuesta con fecha catorce de febrero del dos mil ocho (14/02/2008), dice: "Niego haber requerido entrega de equinos, como que niego que la empresa adeude a Ud. amanse de caballos al precio de \$1.200 cada uno" (fs.2), en tanto que en la contestación de la demanda, previo a reconocer "que las afirmaciones asentadas en el acta judicial son incorrectas debido a una sincera confusión de mi parte" (sic.: fs.37vta.), ha negado su procedencia, monto y fundamento, al exponer: "...y la inexistencia de deuda proveniente del amanse de tres caballos" (ver: fs.38 vta.). No dudo que incumbe analizar su conducta, tanto previo al proceso cuanto en el trámite del mismo, iluminados con la teoría de los propios actos. Ante este escenario, es preciso indagar la prueba relacionada al intrínquilis. El testigo Omar Pedro Calderón ha reconocido expresamente haber amansado tres equinos entregados al efecto por Retamoso, que realizó el amansado de los caballos recibidos percibiendo la suma de pesos tres mil seiscientos (\$3.600), abonados por Retamoso (ver: fs.94). Este testigo no fue cuestionado ni en su persona ni en sus dichos, tampoco sus manifestaciones fueron desvirtuadas por prueba en contrario, pues si bien Daniel Francisco Perón habla de un solo animal (ver: fs.76), de ello no se infiere que el testigo Omar Pedro Calderón no haya recibido por otra vía, o directamente, los otros dos equinos y los haya amansado. No encuentro razones para dudar y apartarse de los dichos de este testigo. Ciertamente no se perciben los motivos por los cuales el señor Juez de grado no ha merituaado el testimonio del señor Omar Pedro Calderón (fs. 94), ni ha dado razones de la omisión. Corresponde por lo tanto acoger el agravio y mandar a pagar la suma reclamada por este rubro, en la suma de pesos Tres mil seiscientos (\$3.600).

5.3.Tercer agravio denominado la manera de cuantificar el rubro participación de enero/08: indudablemente que al determinar el importe de participación para el actor correspondiente al mes de enero/2008 que no fuera liquidado, el Iudex a quo se apartó de las conclusiones del informe pericial producido en la causa. Sin embargo no es cierto que no haya dado razones para ello, claramente explicó los motivos de su inadmisión cuando dijo: "la apreciación que hace el perito contador en su informe de fs.164/167 en relación al porcentaje de premio, lo efectúa en función de lo reconocido en meses anteriores, sin que nada explicita sobre el mes en cuestión (Enero/08)" (sic.: fs.193vta., considerando II.). Por ello toma en cuenta el informe expedido por la Empresa NOAL donde se alude a lo facturado en el mes de enero de 2008 (fs.80). Evidentemente que el mencionado informe al referirse a la producción del mes que precisamente faltaba liquidar, el monto determinado será de mayor precisión que un cálculo derivado del producido en meses anteriores. En razón de ello se reputa inobjetable el razonamiento del Juez de la baja instancia; no siendo de recibo el agravio.

5.4.Apelación subsidiaria por costas: en razón de haberse modificado el monto por el que prospera la pretensión deducida en la demanda, corresponde variar el orden de la

expresión de agravios y tratar este tema antes de las regulaciones de honorarios. La distribución de costas en caso de vencimiento recíproco, se trata de una consecuencia del principio de imposición en costas al vencido, porque vencido a los efectos de la imposición de costas, es el derrotado por completo; situación que no se da en el sub lite. De este modo, atendiendo al éxito obtenido por actora y demandada y de conformidad a lo dispuesto en el art. 132 del C.P.C., corresponde imponer las costas en un cincuenta por ciento (50%) para cada parte, conforme lo postulara la actora en el acápite IX.(fs.241) de la expresión de agravios y lo consintiera expresamente la demandada, al manifestar: "De ser así, bienvenida sea dicha distribución" (sic.: fs.258). Deviniendo el agravio en insubsistente, atento la expresa manifestación del actor apelante y demandada; corresponde al Tribunal declarar cuestión abstracta la queja vertida en este acápite.

5.5.Apelación subsidiaria (art. 120 Ley Arancelaria): comprende este agravio, las regulaciones de honorarios efectuadas para los letrados de ambas partes: a) honorarios del letrado de la parte actora: se cuestiona el término inicial para el computo de la actualización del rubro "participación de enero/08" y efectivamente, ha mediado el error denunciado por lo que corresponde admitir la queja y disponer que la fecha inicial para la actualización del rubro debe ser el 14/02/08 y no el 14/02/09 como se expresa en el decisorio en crisis. En cuanto a la fecha inicial para el rubro "amansado de equinos" es correcta la establecida por el Iudex a quo (08/02/08); pero deberá aplicarse sobre el importe total solicitado por este rubro, que ahora prospera (cfr.: punto 5.2.), esto es: la suma de pesos tres mil seiscientos (\$3.600). Sobre el total que resulta (monto de la sentencia), adicionados a cada rubro los intereses judiciales [\$11.596,42 + \$2.940,85 (TPP BCRA desde el 13.02.2008: 315,9491 al 02/12/2010: 421,4547 = 25,36%) + \$7.792,79 (2% mensual desde el 14/02/2008: 315,9491 al 02/12/2010: 1022 días - 67,20%) = \$ 22.330,06]; + [\$3.600 + \$917,28 (TPP BCRA desde el 07/02/2008: 315,5481 al 02/12/2010: 421,4547 = 25,48%) + \$2.433,24 (2% mensual desde el 08/02/2008 al 02/12/2010: 1028 días — 67,59%) = \$ 6.950,52)] se obtiene como base la suma de \$ 29.280,58, y aplicado el punto medio de la escala del art. 36 resulta un honorario —por redondeo— de pesos seis mil quinientos ochenta y ocho (\$29.280,58 x 22,5% = \$ 6.588,13), para el Dr. J. A. V.; b) honorarios del letrado de la parte demandada: atendiendo a la admisión parcial de la pretensión y a la importancia de los trabajos realizados por el letrado considero atendible el agravio y, por lo tanto excesivo el porcentual establecido por el Iudex a quo. En razón de ello estimo prudente y justo, calcular el gaje retributivo del doctor M. J. L., sobre el treinta y cinco por ciento (35%) del valor del crédito e intereses demandados (admisión parcial: entre el 10% y 50%, art. 31, apartado 2, Ley 9459), tal como propicia el recurrente.

En cuanto a la conformación de esa base, resulta improcedente la queja del apelante. En la demanda se establece con claridad meridiana que el reclamo comprende tres rubros: a) participación del mes de enero/08 (\$14.809.con + intereses desde el 31/01/08); b) Indemnización compensatoria del art. 11, inc. b) Ley Nro. 25.169 (\$ 10.835,35 con + intereses de ley desde la rescisión); y c) amansado de tres (3) equinos (\$3.600.con + intereses desde el 01/02/08), que totalizan \$29.244,35 con más sus respectivos intereses y costas (cfr.: fs.14/15). Carece de toda incidencia —en orden al punto en cuestión— la circunstancia de que el actor haya hecho o no ejercicio de la facultad de moderar su petición en los términos de los arts. 179 y 180 del CPC; toda vez que la ley no distingue

y refiere expresamente al valor del crédito y sus intereses o los bienes motivo de la demanda. Efectuados los cálculos pertinentes [$\$14.809, + \$3.797,03$ (TPP BCRA desde el 30/01/2008: 315,0426 al 02/12/2010: 421,4547 = 25,64%) + $\$10.087,89$ (2% mensual desde el 31/01/2008 al 02/12/2010: 1036 días - 68,12%) = $\$28.693,92$] + [$\$10.835,35 + \$2.778,18$ (TPP BCRA desde el 30/01/2008: 315,0426 al 02/12/2010: 421,4547 = 25,64%) + $\$7.381,04$ (2% mensual desde el 31/01/2008 al 02/12/2010: 1036 días - 68,12%) = $\$20.994,57$] [$\$3.600 + \$922,32$ (TPP BCRA desde el 31/01/2008: 315,1102 al 02/12/2010: 421,4547 = 25,62%) + $\$2.449,80$ (2% mensual desde el 01/02/2008 al 02/12/2010: 1035 días - 68,05%) = $\$6.972,12$]

Finalmente, sobre la base así liquidada ($\$28.693,92 + \$20.994,57 + \$6.974,64 = \$56.660,61$), reducida al 35% —como expresara líneas arriba— y aplicado el 22,5% de la escala del art. 36 de la Ley Arancelaria ($\$56.663,13 \times 35\% = \$19.831,21 \times 22,5\% = \$4.462,02$), resulta un honorario —por redondeo— de pesos cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos ($\$4.462$.) para el letrado de la demandada.

En definitiva, con las salvedades explicitadas al tratar el segundo agravio (amansado de dos equinos), y las regulaciones de honorarios de los letrados de ambas partes, voto por la afirmativa a esta primera cuestión.

Los doctores Caivano y Olcese dijeron:

Que comparten el criterio sustentado por el señor Vocal preopinante en el voto que antecede, por estimarlo debidamente fundado lógica y legalmente, votando en igual sentido.

2ª cuestión.— El doctor Coppari dijo:

Atento la respuesta dada a la cuestión anterior, propongo al Tribunal se pronuncie de la siguiente forma: 1º) Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fojas 186 por el apoderado del actor, y —consecuentemente— modificar la Sentencia Número Doscientos ochenta y cinco de fecha seis de diciembre de dos mil diez, dictada por el señor Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad, obrante a fojas 189/195; cuya parte resolutive queda redactada como sigue: "1) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Miguel Santos Retamoso condenando a la demandada Alfredo José S. A. a abonar al actor por los rubros de participación por lo producido en el mes de enero del año 2008 y amanse de equino y en el término de diez días la suma de pesos quince mil ciento noventa y seis con cuarenta y dos centavos ($\$15.196,46$), con más los intereses que se calcularán, desde que cada suma es debida y hasta el momento del efectivo pago a la tasa pasiva que publica el banco central de la República Argentina con más el dos por ciento (2%) mensual. 2º) Rechazar la demanda por el rubro rescisión sin justa causa del contrato asociativo tambero. 3º) Imponer las costas en un cincuenta por ciento (50%) a cargo del actor y en un cincuenta por ciento (50%) a cargo del demandado. 4º) Regular los honorarios del abogado J. A. V. en la suma de pesos seis mil quinientos ochenta y ocho ($\$6.588,00$) y los del abogado M. L. en la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos ($\$4.462,00$). Protocolícese, agréguese copia y hágase saber".

2º) Imponer las costas de esta instancia en un ochenta por ciento (80 %) al apelante y en un veinte por ciento (20 %) a la demandada, en atención al resultado del recurso, conforme lo autoriza el art. 132 del CPC.

Honorarios. Se fijarán oportunamente por el señor juez a quo, en el cuarenta por ciento (punto medio del art. 40, ley 9459), de los que en definitiva resulten por las tareas de primera instancia (art. 35), en función de las pautas de evaluación cualitativa previstas en los incisos 1º, 4º, 5º y 10º del art. 39, de la referida ley.

Así voto.

Los doctores Caivano y Olcese dijeron:

Que se adhieren a la propuesta de resolución formulada por el señor Vocal preopinante, por estimarse ajustada a derecho; votando en igual sentido.

Por el Acuerdo que antecede el Tribunal, por unanimidad resuelve: Primero. Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto a fojas 186 por el apoderado del actor, y —consecuentemente— modificar la Sentencia Número Doscientos ochenta y cinco de fecha seis de diciembre de dos mil diez, dictada por el señor Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad, obrante a fojas 189/195; cuya parte resolutive queda redactada como sigue: "1) Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Miguel Santos Retamoso condenando a la demandada Alfredo José S. A. a abonar al actor por los rubros de participación por lo producido en el mes de enero del año 2008 y amanse de equino y en el término de diez días la suma de pesos quince mil ciento noventa y seis con cuarenta y dos centavos (\$15.196,46), con más los intereses que se calcularán, desde que cada suma es debida y hasta el momento del efectivo pago a la tasa pasiva que publica el banco central de la República Argentina con más el dos por ciento (2%) mensual. 2º) Rechazar la demanda por el rubro rescisión sin justa causa del contrato asociativo tambero. 3º) Imponer las costas en un cincuenta por ciento (50%) a cargo del actor y en un cincuenta por ciento (50%) a cargo del demandado. 4º) Regular los honorarios del abogado J. A. V. en la suma de pesos seis mil quinientos ochenta y ocho (\$6.588,00) y los del abogado M. L. en la suma de pesos cuatro mil cuatrocientos sesenta y dos (\$ 4.462,00). Protocolícese, agréguese copia y hágase saber". Segundo. Imponer las costas de esta instancia en un ochenta por ciento (80%) al apelante y en un veinte por ciento (20%) a la demandada; y diferir la cuantificación de los honorarios profesionales de los Dres. J. A. V. y M. L. para su oportunidad, de conformidad a lo establecido al responder la segunda cuestión. Tercero. Protocolícese, agréguese copia, hágase saber y oportunamente bajen. El Señor Vocal, doctor Juan María Olcese, no firma la presente por impedimento ulterior a la deliberación (art. 120 del C.P.C. y C.). Oficina, 22 de mayo de 2013.— Juan C. Caivano.— Luis H. Coppari.